# SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3252357 - PR (2026/0174354-5)**

| | | |
|---|---|---|
| **RELATOR** | **:** | **MINISTRO RIBEIRO DANTAS** |
| AGRAVANTE | : | MICHELE CAVALCANTE DA SILVA |
| AGRAVANTE | : | PABLO FRANCISCO ANTUNES ROSSI |
| ADVOGADO | : | CARLO DANIEL BASTO - PR091405 |
| AGRAVADO | : | MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL |

**EMENTA**

**DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA NO RISTJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.**

## I. Caso em exame

1. *O recurso*. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no artigo 253, parágrafo único, inciso II, alínea b, do RISTJ, conheceu do agravo em recurso especial e negou-lhe provimento.
2. *Fato relevante*. Condenação por infração ao artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso I, da Lei n. 11.343/2006. Pleitos recursais: (i) afastamento do óbice da Súmula 7/STJ por suposta revaloração jurídica; (ii) aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006; e (iii) absolvição por ausência de contribuição típica em concurso de agentes.
3. *As decisões anteriores*. Tribunal de origem manteve a condenação e a dosimetria, assentando premissas fáticas sobre quantidade de entorpecente apreendida, concurso de agentes, utilização de veículo com placas adulteradas e suspensão reforçada, logística de carregamento e armazenamento em imóvel vinculado à prisão domiciliar de agravante, bem como atuação concreta indicada em depoimentos policiais, afastando a minorante do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.

## II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática proferida com fundamento no artigo 253, parágrafo único, inciso II, alínea "b", do RISTJ e na Súmula 568/STJ viola o princípio da colegialidade; (ii) saber se a pretensão de aplicar a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 pode ser apreciada em recurso especial sob a alegação de revaloração jurídica, sem incidir o óbice da Súmula 7/STJ; e (iii) saber se a absolvição por ausência de participação típica em concurso de agentes pode ser deferida em recurso especial sem reexame do conjunto fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias.

Documento eletrônico VDA58877076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/08/2026 09:22:15
Publicação no DJEN/CNJ de 13/08/2026. Código de Controle do Documento: 445c33bb-b268-4d4e-8825-46565ecd3099

## III. Razões de decidir

5. É legítima a decisão monocrática do relator para negar seguimento ou provimento quando houver entendimento dominante, nos termos do artigo 253, parágrafo único, inciso II, alínea "b", do RISTJ, e da Súmula 568/STJ, sem ofensa ao princípio da colegialidade, preservado pela possibilidade de agravo regimental.
6. A alegação de revaloração jurídica não afasta a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório quando as conclusões sobre dedicação a atividades criminosas e concurso de agentes decorrem da valoração concreta de circunstâncias específicas pelas instâncias ordinárias, incidindo a Súmula 7/STJ.
7. O afastamento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 foi fundamentado em elementos autônomos e independentes, além da quantidade e natureza da droga, como a concorrência de agentes e características do veículo, evidenciando sofisticação e preparação específica, o que demonstra dedicação a práticas ilícitas e afasta a tese de dupla punição.
8. A pretensão absolutória demanda reexame de provas para infirmar as premissas fixadas sobre autoria e participação, incluindo domínio espacial do local e depoimentos dos agentes estatais, providência vedada em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
9. O parecer do Ministério Público não vincula o julgador, que decide segundo o princípio do livre convencimento motivado, inexistindo violação ao sistema acusatório.

## IV. Dispositivo e tese

10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
*Tese de julgamento:*

1. O relator pode decidir monocraticamente, dar ou negar provimento ao recurso, quando houver entendimento dominante, sem violar o princípio da colegialidade. 2. A revisão, em recurso especial, da conclusão sobre a dedicação a atividades criminosas e a incidência do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 esbarra na Súmula 7/STJ quando fundada em premissas fático-probatórias. 3. A absolvição por ausência de participação típica não pode ser deferida em recurso especial quando dependente de reexame do conjunto fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias. 4. O parecer do Ministério Público não vincula o julgador, que decide segundo o livre convencimento motivado.
*Dispositivos relevantes citados:*
RISTJ, art. 253, parágrafo único, II, b; STJ, Súmula 568; STJ, Súmula 7; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º, e art. 40, I; CP, arts. 13, § 2º, e 29; CPP, art. 386, V e VII
*Jurisprudência relevante citada*: STJ, AgRg no AREsp n. 3.198.262/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/6/2026, DJEN de 15/6/2026.

## ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de agosto de 2026.

Ministro Ribeiro Dantas
Relator

**Documento eletrônico VDA58877076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/08/2026 09:22:15**
**Publicação no DJEN/CNJ de 13/08/2026. Código de Controle do Documento: 445c33bb-b268-4d4e-8825-46565ecd3099**

# SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3252357 - PR (2026/0174354-5)**

| | | |
|---|---|---|
| **RELATOR** | **:** | **MINISTRO RIBEIRO DANTAS** |
| AGRAVANTE | : | MICHELE CAVALCANTE DA SILVA |
| AGRAVANTE | : | PABLO FRANCISCO ANTUNES ROSSI |
| ADVOGADO | : | CARLO DANIEL BASTO - PR091405 |
| AGRAVADO | : | MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL |

**EMENTA**

**DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA NO RISTJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.**

## I. Caso em exame

1. *O recurso*. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no artigo 253, parágrafo único, inciso II, alínea b, do RISTJ, conheceu do agravo em recurso especial e negou-lhe provimento.

2. *Fato relevante*. Condenação por infração ao artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso I, da Lei n. 11.343/2006. Pleitos recursais: (i) afastamento do óbice da Súmula 7/STJ por suposta revaloração jurídica; (ii) aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006; e (iii) absolvição por ausência de contribuição típica em concurso de agentes.

3. *As decisões anteriores*. Tribunal de origem manteve a condenação e a dosimetria, assentando premissas fáticas sobre quantidade de entorpecente apreendida, concurso de agentes, utilização de veículo com placas adulteradas e suspensão reforçada, logística de carregamento e armazenamento em imóvel vinculado à prisão domiciliar de agravante, bem como atuação concreta indicada em depoimentos policiais, afastando a minorante do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.

## II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática proferida com fundamento no artigo 253, parágrafo único, inciso II, alínea "b", do RISTJ e na Súmula 568/STJ viola o princípio da colegialidade; (ii) saber se a pretensão de aplicar a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 pode ser apreciada em recurso especial sob a alegação de revaloração

Documento eletrônico VDA58879008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/08/2026 09:20:11
Código de Controle do Documento: 547eeb58-f901-41f9-bf91-a786ac4ad7ee

jurídica, sem incidir o óbice da Súmula 7/STJ; e (iii) saber se a absolvição por ausência de participação típica em concurso de agentes pode ser deferida em recurso especial sem reexame do conjunto fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias.

## III. Razões de decidir

5. É legítima a decisão monocrática do relator para negar seguimento ou provimento quando houver entendimento dominante, nos termos do artigo 253, parágrafo único, inciso II, alínea "b", do RISTJ, e da Súmula 568/STJ, sem ofensa ao princípio da colegialidade, preservado pela possibilidade de agravo regimental.

6. A alegação de revaloração jurídica não afasta a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório quando as conclusões sobre dedicação a atividades criminosas e concurso de agentes decorrem da valoração concreta de circunstâncias específicas pelas instâncias ordinárias, incidindo a Súmula 7/STJ.

7. O afastamento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 foi fundamentado em elementos autônomos e independentes, além da quantidade e natureza da droga, como a concorrência de agentes e características do veículo, evidenciando sofisticação e preparação específica, o que demonstra dedicação a práticas ilícitas e afasta a tese de dupla punição.

8. A pretensão absolutória demanda reexame de provas para infirmar as premissas fixadas sobre autoria e participação, incluindo domínio espacial do local e depoimentos dos agentes estatais, providência vedada em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

9. O parecer do Ministério Público não vincula o julgador, que decide segundo o princípio do livre convencimento motivado, inexistindo violação ao sistema acusatório.

## IV. Dispositivo e tese

10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.

*Tese de julgamento:*

---

1. O relator pode decidir monocraticamente, dar ou negar provimento ao recurso, quando houver entendimento dominante, sem violar o princípio da colegialidade. 2. A revisão, em recurso especial, da conclusão sobre a dedicação a atividades criminosas e a incidência do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 esbarra na Súmula 7/STJ quando fundada em premissas fático-probatórias. 3. A absolvição por ausência de participação típica não pode ser deferida em recurso especial quando dependente de reexame do conjunto fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias. 4. O parecer do Ministério Público não vincula o julgador, que decide segundo o livre convencimento motivado.

*Dispositivos relevantes citados:*

RISTJ, art. 253, parágrafo único, II, b; STJ, Súmula 568; STJ, Súmula 7; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º, e art. 40, I; CP, arts. 13, § 2º, e 29; CPP, art. 386, V e VII

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, AgRg no AREsp n. 3.198.262/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/6/2026, DJEN de 15/6/2026.

## RELATÓRIO

**Documento eletrônico VDA58879008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/08/2026 09:20:11**
**Código de Controle do Documento: 547eeb58-f901-41f9-bf91-a786ac4ad7ee**

Trata-se de agravo regimental interposto por **MICHELE CAVALCANTE DA SILVA** e **PABLO FRANCISCO ANTUNES ROSSI** (e-STJ, fls. 601-610), contra decisão monocrática deste Relator (e-STJ, fls. 593-598), que, com fundamento no artigo 253, parágrafo único, inciso II, alínea "b", do RISTJ, conheceu do agravo em recurso especial para negar-lhe provimento.

A parte agravante requer o conhecimento do agravo, a reconsideração da decisão monocrática com provimento do recurso especial e, não havendo retratação, a submissão do feito à Colenda Quinta Turma.

Sustenta a necessidade de apreciação colegiada da controvérsia, argumentando que a matéria demanda exame pela Turma, configurando violação ao princípio da colegialidade.

No mérito, aduz que a questão envolve revaloração jurídica de premissas incontroversas, e não reexame de provas, de modo a afastar o óbice da Súmula 7 deste Tribunal.

Em relação à primeira agravante, sustenta que os fatos invocados pelo Tribunal de origem - quantidade da droga, concorrência de agentes, características do veículo e suposta sofisticação do *modus operandi* - não demonstram dedicação a atividades criminosas nem integração em organização criminosa, por se referirem a episódio único e não terem sido individualmente atribuídos à acusada.

Destaca que o Ministério Público Federal manifestou-se favoravelmente ao seu recurso.

Quanto ao segundo agravante, defende que a condenação por concurso de agentes carece de comprovação de contribuição típica concreta, pois a mera presença no local e o vínculo com o endereço da prisão domiciliar não configuram participação nem ensejam dever jurídico de agir nos termos do artigo 13, §2º, do Código Penal.

Aduz que os depoimentos policiais não têm presunção de veracidade e que a alegada atuação logística foi formulada de maneira conclusiva.

Impugna, ainda, a aplicação do artigo 253, parágrafo único, inciso II, alínea "b", do RISTJ, argumentando que os precedentes transcritos na decisão agravada não guardam identidade fática com o caso dos autos.

Diante do exposto, postula, quanto a Michele, o afastamento da Súmula 7, o reconhecimento da violação ao artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 e a aplicação da causa especial de diminuição na fração de dois terços, com redimensionamento da pena e do regime inicial; quanto a Pablo, o afastamento da Súmula 7, o reconhecimento da violação aos artigos 13,

**Documento eletrônico VDA58879008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/08/2026 09:20:11**
**Código de Controle do Documento: 547eeb58-f901-41f9-bf91-a786ac4ad7ee**

§2º, e 29 do Código Penal e a absolvição com fundamento no artigo 386, V, do Código de Processo Penal, ou subsidiariamente no artigo 386, VII.

**É o relatório.**

**VOTO**

A irresignação apresentada pela parte agravante não merece guarida.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, nos termos da jurisprudência desta Corte, é possível que o relator negue seguimento a recurso ou a pedido manifestamente inadmissível, improvido, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante, sem que se configure ofensa ao princípio da colegialidade, o qual sempre estará preservado, diante da possibilidade de interposição de agravo regimental.

Essa questão foi, inclusive, objeto da Súmula 568/STJ, publicada no DJe de 17/3/2016, com o seguinte teor: "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema."

Seguindo, observa-se que o agravante não trouxe argumentos novos ou suficientemente capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar as teses já examinadas e rechaçadas.

A matéria foi exaustivamente analisada e a conclusão alcançada pela decisão monocrática encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica e consolidada desta Corte Superior.

No que se refere à pretensão de afastamento do óbice da Súmula 7, a controvérsia efetivamente demanda reexame do conjunto fático-probatório, porquanto a alteração das premissas estabelecidas pelo Tribunal de origem exigiria a reavaliação da credibilidade dos depoimentos policiais, da dinâmica fática da apreensão e do grau de envolvimento individual de cada acusado, providência vedada nesta instância extraordinária.

A alegação de revaloração jurídica não descaracteriza a necessidade de reexame probatório, pois os conceitos de dedicação a atividades criminosas e de participação em concurso de agentes foram aplicados pelo acórdão recorrido a partir da valoração concreta de circunstâncias fáticas específicas, cuja substituição por outra valoração demandaria incursão no material probatório.

Ademais, a invocação do parecer favorável do Ministério Público Federal em relação à primeira agravante não altera a conclusão.

**Documento eletrônico VDA58879008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/08/2026 09:20:11**
**Código de Controle do Documento: 547eeb58-f901-41f9-bf91-a786ac4ad7ee**

Como se sabe, consoante jurisprudência desta Corte, o parecer do Ministério Público não vincula o julgador, que decide com base no princípio do livre convencimento motivado, sem que daí se extraia qualquer ofensa ao princípio acusatório.

Neste sentido:

> "[...] 1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a circunstância de o Ministério Público requerer a absolvição do Acusado, seja como custos legis, em alegações finais ou em contrarrazões recursais, não vincula o Órgão Julgador, cujo mister jurisdicional funda-se no princípio do livre convencimento motivado, conforme interpretação sistemática dos arts. 155, caput, e 385, ambos do Código de Processo Penal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça". (HC n. 588.036/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.). [...] 5. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no HC n. 768.209/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

> "[...] 1. A adoção agora expressa do sistema processual penal brasileiro pelo modelo acusatório (art. 3-A do CPP) não altera o entendimento deste Tribunal Superior sobre a não vinculação do julgador ao parecer emitido pelo Ministério Público na qualidade de fiscal da lei ou da ordem jurídica, sobretudo porque, atuando nessa função, o Parquet sequer é parte da relação processual. Precedentes recentes. 2. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC n. 626.213/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

No tocante à impugnação do fundamento regimental, os precedentes transcritos na decisão agravada guardam pertinência temática com a matéria discutida, e a interpretação sistemática dos dispositivos federais não revela ofensa capaz de justificar a reforma.

Dessa forma, mantenho a decisão impugnada por seus próprios fundamentos, os quais foram assim consignados e que ora reafirmo como razão de decidir (e-STJ, fls. 593-598):

> "Decido.
> O agravo impugna adequadamente os fundamentos da decisão agravada, devendo ser conhecido. Passo, portanto, ao exame do recurso especial propriamente dito.
> Os réus foram condenados como incursos no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso I, da Lei 11.343/2006.
> O Tribunal de origem, ao julgar os embargos infringentes e de nulidade, manteve a condenação e a dosimetria, delineando as seguintes premissas fáticas e jurídicas (e-STJ, fls. 486-492):
>
> > 'No caso concreto, verifica-se que os fundamentos utilizados pelo Juízo a quo para afastar a incidência do redutor legal encontram-se em plena consonância com a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, porquanto fundamentados não apenas na expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida (303,5 kg de maconha), mas também nas circunstâncias concretas do delito, notadamente a concorrência de outros agentes na empreitada criminosa [...] bem como a utilização de veículo com placas adulteradas e suspensão especialmente reforçada, evidenciando sofisticação e preparação específica para o transporte de substâncias ilícitas. Tais elementos são indicativos de vinculação da ré com rede organizada de distribuição de

**Documento eletrônico VDA58879008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/08/2026 09:20:11**
**Código de Controle do Documento: 547eeb58-f901-41f9-bf91-a786ac4ad7ee**

> entorpecentes no território nacional, razão pela qual incabível a aplicação da causa de diminuição. [...] A negativa de Pablo foi desconstituída por documentos da execução penal que atestaram que o local da apreensão era seu endereço de prisão domiciliar, e pelos depoimentos policiais, dotados de presunção de veracidade, que indicaram seu conhecimento e participação na atividade criminosa.'

No tocante à tese defensiva que busca a aplicação do redutor em favor da acusada, a pretensão não merece prosperar.

A causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas constitui uma benesse voltada a apenar com menor rigor o traficante eventual.

A incidência desse redutor exige que o réu seja primário, tenha bons antecedentes, não integre organização criminosa e não se dedique a atividades delitivas.

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a quantidade e a natureza do material tóxico não podem ser valoradas simultaneamente na primeira fase da dosimetria, para elevar a pena-base, e na terceira etapa, para impedir a aplicação da minorante, sob pena de indevida dupla punição.

Não obstante, esta Corte Superior orienta que a vedação ao bis in idem não obsta o afastamento do redutor quando existirem outros elementos independentes aptos a demonstrar a dedicação do agente a práticas ilícitas.

No caso em apreço, o acórdão também fundamentou a recusa em circunstâncias fáticas autônomas, destacando a concorrência de outros agentes na empreitada criminosa para o carregamento do entorpecente, bem como a utilização de veículo com placas adulteradas e suspensão especialmente reforçada, evidenciando sofisticação e preparação específica para o transporte da carga.

Esses vetores independentes demonstram, de maneira inequívoca, a dedicação da recorrente ao comércio espúrio, tornando a fundamentação idônea e rechaçando a tese de dupla punição.

Para alterar a conclusão do aresto recorrido e reconhecer que a acusada não se dedicava à mercancia ilícita de forma habitual, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 deste Tribunal.

A propósito:

> 'DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO DA MINORANTE POR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 6. Incidência da Súmula 7/STJ. A conclusão sobre habitualidade e profissionalização decorre da valoração do conjunto probatório realizado pelas instâncias ordinárias; a pretensão de substituição dessa valoração por outra, configura reexame fático-probatório, inviável em recurso especial. [...] 8. Manutenção da decisão monocrática, por seus próprios fundamentos, ante a ausência de argumentos novos aptos a modificar o entendimento firmado.' (AgRg no AREsp n. 3.198.262/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/6/2026, DJEN de 15/6/2026.)

Também não prospera o pleito absolutório formulado em prol do agravante PABLO.

A Corte de origem, soberana na análise probatória, concluiu pela autoria delitiva amparada em elementos concretos que evidenciam o liame subjetivo e material do acusado com a prática ilícita.

O acórdão refutou a tese de que o recorrente seria um mero espectador sem dever de agir.

Para tanto, destacou a comprovação documental de que o imóvel utilizado para o descarregamento e armazenamento da vultosa carga tóxica era, de fato, o endereço formal de sua prisão domiciliar.

**Documento eletrônico VDA58879008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/08/2026 09:20:11**
**Código de Controle do Documento: 547eeb58-f901-41f9-bf91-a786ac4ad7ee**

Além do domínio espacial sobre o local do crime, o Tribunal de origem fundamentou a condenação nos depoimentos dos agentes estatais.
Os policiais confirmaram a presença do réu durante a movimentação do entorpecente e apontaram sua atuação prévia na organização da logística, indicando seu contato com os demais envolvidos para viabilizar a guarda do material.
Essa dinâmica fática afasta a alegação de simples omissão, demonstrando uma contribuição ativa e consciente para o sucesso da empreitada.
Desse modo, o acolhimento da narrativa defensiva exigiria a profunda incursão nas provas produzidas durante a instrução criminal.
O controle de legalidade exercido nesta instância não permite a reavaliação da credibilidade dos testemunhos ou a reinterpretação dos fatos incontroversos estabelecidos pelas instâncias ordinárias.
Apesar das razões deduzidas no apelo, a fundamentação adotada pelo colegiado regional revela-se escorreita e alinhada aos precedentes aplicáveis à matéria.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é pacífica:

> ‘DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. [...] A pretensão de absolvição demandaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório, o que é inviável em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.’ (AgRg no AREsp n. 2.834.602/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJe de 17/6/2025.)
>
> ‘PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. [...] A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de sorte a absolver a ré pelo delito de tráfico de entorpecentes, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, conforme o disposto na Súmula n. 7/STJ.’ (AgRg no AREsp n. 2.431.325/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024.)”

Ante o exposto, **nego provimento** ao agravo regimental.

É o voto.

**Documento eletrônico VDA58879008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/08/2026 09:20:11**
**Código de Controle do Documento: 547eeb58-f901-41f9-bf91-a786ac4ad7ee**

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO**
**QUINTA TURMA**

Número Registro: 2026/0174354-5

**AgRg no AREsp 3.252.357 / PR**
MATÉRIA CRIMINAL

Número Origem: 50095178920244047004

EM MESA

JULGADO: 04/08/2026

**Relator**
Exmo. Sr. Ministro **RIBEIRO DANTAS**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

**AUTUAÇÃO**

| | | |
|---|---|---|
| AGRAVANTE | : | MICHELE CAVALCANTE DA SILVA |
| AGRAVANTE | : | PABLO FRANCISCO ANTUNES ROSSI |
| ADVOGADO | : | CARLO DANIEL BASTO - PR091405 |
| AGRAVADO | : | MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL |

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

**AGRAVO REGIMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| AGRAVANTE | : | MICHELE CAVALCANTE DA SILVA |
| AGRAVANTE | : | PABLO FRANCISCO ANTUNES ROSSI |
| ADVOGADO | : | CARLO DANIEL BASTO - PR091405 |
| AGRAVADO | : | MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL |

**CERTIDÃO**

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



**Documento eletrônico VDA58864099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 05/08/2026 15:25:12**
**Código de Controle do Documento: DB942AFA-49DC-4B50-8B85-B53EA1D854C9**